

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

2000/25/פ

הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון – חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה)

1. תיקון סעיף 16 בחוק-יסוד: הממשלה¹, בסעיף 16 –

(1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) ראש הממשלה ימנה ביום כינון הממשלה ממלא מקום מבין השרים, סגני השרים או חברי הכנסת, שהם חברי מפלגתו";

(2) בסעיף קטן (ג), במקום "לא היה ממלא מקום לראש הממשלה או שנבצר" יבוא "נבצר".

2. הוראת מעבר. התקבל חוק היסוד לאחר כינון הממשלה, ימנה ראש הממשלה ממלא מקום מבין השרים, סגני השרים או חברי הכנסת שהם חברי מפלגתו, בתוך שבעה ימים מיום פרסום החוק.

דברי הסבר

חוק-יסוד: הממשלה קובע במתכונתו הנוכחית שראש הממשלה רשאי, אך לא חייב, למנות לעצמו ממלא מקום. כך נוצר מצב שאם, חלילה, ראש הממשלה אינו כשיר, המדינה עלולה להיקלע למצוקה שלטונית. הצעת החוק נועדה להפוך את מינוי ממלא המקום לחובה בדין. ממלא המקום שיהיה ממפלגתו של ראש הממשלה יוצג יחד עם שאר חברי וחברות הממשלה ביום כינונה.

חשוב לזכור כי ביום 27.12.2013, אושפז ראש הממשלה בנימין נתניהו בבית החולים. ראש הממשלה שוחרר כעבור שעותיים, אולם לא ייתכן שלא יהיה אדם ספציפי אליו ניתן לפנות במועד זה.

ביום 4.1.2006, שקע ראש ממשלת ישראל דאז, אריאל שרון, בתרדמת ולא יכול היה למלא עוד את מקומו. למרבה המזל היה לו ממלא מקום, אהוד אולמרט, וסמכויותיו הועברו אליו.

כיום נקבע בחוק היסוד כי באין ממלא מקום הממשלה מסמיכה שר אחר למלא את מקומו של ראש הממשלה בזמן שנבצר ממנו למלא את תפקידו. ואולם, הממשלה לעיתים מורכבת משרים ושרות רבים הרואים את עצמם כמועמדים מידיים לראשות הממשלה. במצב החוקי הקיים, באין ממלא מקום, צפויה

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 158.

תקופה ארוכה של מאבקים וקמפיינים שיעסיקו את השרים במקום שיעסקו בעבודתם, מה שעלול להכניס את המדינה למצב כאוטי.

הדין הקיים כיום יישאר בחקיקה וייכנס לתוקפו במקרים נדירים מאוד בהם נבצר הן מראש הממשלה והן מממלא מקומו למלא את תפקידם.

עוד מוצע שבמקרה בו החוק ייכנס לתוקפו לאחר כינון הממשלה, ימנה ראש הממשלה ממלא מקום בתוך 7 ימים מיום פרסום החוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1362/24) ועל ידי חבר הכנסת אופיר כץ (פ/1651/24).

הצעת החוק זהה לפ/1651/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)